台灣民聲日報

中華民國三十五年一月一日創刊
社址：臺灣省臺中市綠光街壹零零號
內政部登記內警臺報字第一號
中華郵政登記認爲第二類新聞紙類
第壹玖肆捌號
發行人　徐成
本日出版壹大張半
電話　社長室：一一五七九號　編輯部：一一二九五號　經理室：一一三九四號
訂閱：每月新臺幣拾伍元
零售：每份新臺幣伍角

立法院繼續辯論和約

葉外長列席答覆質詢

委員紛紛譴責日官員常作謬論

【中央社臺北十七日電】立法院定於十八日繼續開臨時院會，辯論中日和約案。在十七日會議中，程序委員會認爲議程進度太慢，擬請院會研究處理辦法。主席張道藩會建議或者限制發言時間，或者限定質詢的會期。委員高廷梓表示反對，主張繼續質詢，不加限制，委員張子揚認爲『立法院質詢會議爲人民了解中日和約的最後機會，立委應該盡量質詢，並請葉外長儘量答復，但可請主席控制時間，使問答簡化』，委員陳際雨亦說：『如果馬馬虎虎的通過和約，定會貽患將來，我們必須把問題弄清楚，才可使老百姓放心，才可對千年萬世的後代有一個交代，不應草率通過和約，但問答應該簡化不要重複，不要說開場白』，於宣布結束這個小辯論時，表示希望問題重複的撤回，並依議事規則限定發言爲十分鐘，旋即開始繼續質詢。在十七日會議中除已發言者外，又有若干委員撤回問題，至十七日下午散會時止，尚有十一人未發言，將在十八日會議中質詢。程序委會已在十八日會議中增列兩項議程，即行政院咨送的：（一）將政府會計年度改爲七月制，並確定使用範圍以配合財政措施案，（二）恢復設置新聞局案。

【中央社臺北十七日電】立法院於十七日繼續開會質詢中日和約案。委員夏濤聲譴責日本政府官員對中國不友好的言論『刺傷了中國人的心弦』。他是青年黨籍，在立法院中，青年黨委員共有十七人，民社黨委員共有十五人，其餘皆爲國民黨委員。夏濤聲說：『政府的寬大政策，我是同意的，行政院所先決定的簽訂對日和約的二項原則，說明了政府的不屈不撓的決心，我也表示諒解，但我們的寬大並未贏得日本方面的瞭解，我對中日和約表示不滿意』。

委員王大任說：我在中日和約中看不見開戰日期，看不見誰是誰非，看不見誰勝誰敗。我們並且放棄了勞役賠償，這可說是一個委曲求全的和平條約，我建議立法院不能通過這個條約』。

外交部長葉公超說：『我昨天說過，我對和約認爲並非完全滿意，我也是一個中國人，一個國民，我所不滿意的是未能在和約上規定將臺灣澎湖歸還中國這一點很不理想，是一個很大的政治上的缺憾，但我們既在金山和約中未能爭得到手，在中日和約中爭勝是不可能的』。在十七日會議中，立法委員們和外長葉公超的其他問答內容如下：

南沙西沙爲我領土

正像大陸一樣　毋須規定還我

與臺澎的情形不同

放棄領土

委員李文齋問：『琉球是中國的領土，而被日本於一八七九年派兵侵佔，關於琉球的歸屬問題爲何沒有列入中日和約之內，如果確係漏洞，政府有無補救辦法？』葉公超說：『這個問題我人答復將來可用書面或在秘密會議中答復。』

委員張希哲問：『庫頁島原爲中國領土，我們對於日本放棄南庫頁島的態度如何？』葉公超說：『日本已經放棄南庫頁島，關於南庫頁島的屬誰問題我不答復，研究南庫頁島應該歸屬何人，我不願說明。』

委員張希哲問：『和約內關於適用範圍換文中的『控制』一語的要意爲何，如果將來外蒙古也在我們的控制之下，是否也亦可適用中日和約中的規定？』

葉公超答：『依國際慣例上所謂控制一語的條件，須控制之政府可以實施法令，有權逮捕審判人民，英國的慣例解釋另須該政府能得人民之服從，倘有其他條件不必多說。』

張希哲問：『和約中已規定臺灣澎湖居民具有中國籍，但爲何沒有提及南沙西沙島的居民？』

葉公超答：『西沙南沙爲我國領土的一部份，正像大陸一樣，毋須規定歸還于我，臺灣澎湖曾有條約割予日本，而西沙南沙並未割讓，南沙西沙的居民皆爲從大陸上去的人民，如果南沙西沙島上亦有當地居民，當然亦爲中國國民』。

中日一切協定

全部歸無效

這規定拘束性是永久的

賠償

委員夏濤聲說：『放棄勞役賠償，我不反對，但就和約第三條任務，無異要我國反賠償』。

葉公超未答

委員張希哲問：『和約第三條中所規定『另商特別辦法』，不卜我們所將採取之態度及原則如何。』

葉公超說：『恕我不答復』。

委員張希哲問：『在寬大政策下，我們所已得到和所將得到的是些什麼？』

葉公超答：『陳誠院長已有說明，如果再追問我日本會成爲民主國家嗎？把握如何？我的答復則是由於時間的因素，現不能確實的說，我們政府簽訂中日和約係根據當前情的判斷。』

條約批准

委員杜光塤問：『在理論上，世間有少數條約是可不受戰爭結果的影響，而可不廢止的，在中日和約規定下，有無因戰爭而未廢止的條約。』

葉公超答：『中日和約第四條規定一九四一年以前兩國間的一切條約專約及規定，皆因戰爭結果而歸無效，這所謂『一切』是不分政治性的或非政治性的條約，或專約或協定，這項規定的拘束性是永久的』。

杜光塤問：『換文及同意記錄既不在交換批准約本之內，則行政院送來是供立法院參考，還是亦要求立法院通過，而不列入批准約本以內，我以爲立法院只需通過和約，葉外長以爲如何？』

葉公超答：『我不能表示意見，等候立法院決定可請立法院查查中美條約是如何通過的，但立法院也可創造先例，我無權影響立法院的意見，至于如何交換批准約本，那是政府的事。』

杜光塤問：『適用範圍的規定，列在換文之內，換文遠不如和約本身的重要，却又比同意記錄的效力大，此項意見以爲如何？』

葉公超答：『記錄是無效的，同意記錄和換文是同樣有效的』。

戰爭日期

委員王大任問：『和約中爲何沒有開戰日期？』

葉公超答：『開戰日期的主要用處，爲統計生命財產的損失，但已放棄賠償，這個日期亦不重要，在和約中是尚有許多日期的，如果確定了開戰的日期，恐將影響和約中的其他日期。』

其他問題

王大任問：『寬大的對日和約可否贏得日本方面的衷心合作。』

葉公超答：『現在不能答復，因爲時間尚早。』

王大任問：『政府簽訂中日和約時，有無成備精神，以免再蹈中蘇條約的覆轍。』

葉公超說：『我不便答』。

葉外長答立委質詢

（下午部份）

【中央社臺北十七日電】外交部長葉公超於答覆立法委員趙文藝詢問『我們有什麼方法防止日本再成爲侵略者』時說、金山和約及中日和約皆已規定日本必須遵守聯合國憲章第二條的各項原則，而聯合國憲章的精神是根本不容許侵略的，而且日本將整軍到如何的程度，會有多少餘地可使其再度成爲侵略者，須視美國的態度而定。』

在十七日下午的立院會議中，另一委員苗啓平說：孔子謂『以怨報怨，以德報德』，而我們說以德報怨，這是錯了。苗啓平接着問：『日本人以怨投來，我們既報以德，如果日本人以德投來，我們將何以報？』

葉公超答『以德報德們。』葉公超又說：『我們是受儒家思想最深的民族，絕對不會以怨報德，那是和我們的民族精神不相合的。』

苗啓平又問：『外交是講利害的，美國在雅爾達協定上簽字，是犯了當時對日本的作戰力量估計錯誤的毛病，然則我們這次簽訂中日和約是否又將錯誤？』

葉公超未答。

臺省籍委員何景寮發言時，力言臺灣澎湖應該歸還中國。他說：簽訂中日和約，我很興奮，同時也很沉痛，陳誠院長也曾表示沉痛，我想立法院的全體委員，定也沉痛，全省的臺省同胞，定也沉痛，我們中央政府收復臺灣時，宣告臺灣爲中國領土，臺胞爲中國國民，但在中日和約中並無規定臺灣澎湖原是中國的領土，現在日本放棄了只可歸還中國，除了歸還中國還能給誰，政府訂約時，考慮到對外的環境，但可曾考慮到對內的影響如何？』他又說：『如果政府談判和約時，將日本方面的意見曾公布全省，臺胞一定會同聲反對日方意見，願做政府的後盾，但政府當時嚴守秘密。』

外長葉公超答復說：『抗日戰爭勝利後，政府發布的第一號命令，即爲恢復臺灣澎湖人民的中國國籍，從那時起，臺胞的感覺即和全國同胞的感覺一樣，同爲中國國民，今天何景寮委員的情感，不僅代表臺胞，定也代表全國同胞，政府現以臺灣澎湖爲反攻基地，簽訂和約時，即當首先以維護臺胞的權益爲重，注意到如何維護臺胞的權益，旅日華僑中十分之八皆爲臺胞，日本投降後，旅日臺胞首先享受到盟國人民的地位，戰爭期間臺胞曾在盟國美機轟炸下遭受損失，那時臺灣尚在日本人統治之下，臺胞在戰時的損失有若干種，臺省議會正在調查中，臺胞戰時爲日本人，當其所遭受的損失是無法賠償的，戰爭結束後，太平洋許多島嶼上有臺籍戰俘，中央政府會設法接他們回來，有的回來，有的沒有回來，有的被美軍處了刑，提起這事，極感慘痛。』葉公超又說：『日本報紙所刊的『我國廿二條約稿』並非我國的原稿，僅是一個類似的約稿，依照慣例，各國在交涉的約稿都不公布，日本外務省，曾對日本報界刊載類似我方約稿事，向我方道歉，如說我採秘密外交，我仍不能接受。』

委員趙文藝舉招商局爲例，說明中日兩方的航運實力懸殊，主張和日本談判航業協定，須對日方加以限制。』

葉公超答：『在金山和約中，是有片面的航空權的，這是基于軍事上的理由而列入的，在中日和約中，我們也未丟掉這片面的航空權，在航海權方面無此規定，由於中日兩方海運實力不同，將在商務協定時，予以鄭重考慮，並作努力，以求有所補救，共方法將爲合作。』

委員謝仁釗，牛踐初，彭哲夢，王夢雲四人亦曾在下午會議中發言質詢。謝仁釗問中日和約第三條何以不引用金山和約中『佔領軍在其佔領區內處分之財產日本須一律承認』之規定？

葉公超答：『臺灣澎湖爲我國領土的一部份，和美國在沖繩島的軍政府地位不同，不願引用上述規定。』

牛踐初問：『馬關條約既已規定無效，則因馬關條約所予日本的臺灣澎湖爲何不可歸還于我？』

葉公超答：『臺灣澎湖問題現爲盟國間的事。』

我控毛向手續的處理

業已獲得圓滿進展

司法部政次查良鑑稱

[illegible]

司法院昨日舉行

第一次動員月會

[illegible]

葉外長聲明

日內瓦四項公約

匪絕無加入權利

[illegible]

首任駐日大使

內定董顯光

[illegible]

從軍聲中佳話

十七位畢業學生

踴躍投筆從戎

國防部深爲嘉許

[illegible]

費區特勒昨宣稱

臺灣是遠東堡壘

其重要性不應予估低

[illegible]

如奉到命令

我軍在一小時內

可嚴密封鎖匪區

蔡斯將軍告記者稱

[illegible]

陸軍政攻復試

昨分七區

考試完畢

[illegible]

簡訊

[illegible]